

STRATEGISCHES BETREIBER-, HOLDING- & M&A-EXIT-DOSSIER

Forensische Risikobewertung (Post Migration 526 / SEC-88), Schwellenwerte für Rechtsformwechsel (Einzelunternehmen → Holding → GmbH), Partner-Governance (Manuel Wagner) & Unternehmensbewertung bei 50 aktiven Musikschulen.

Plattformbetreiber: Patrick Huber Campus-Groovelab Rheinfelden (Baden)	Didaktischer Partner & Beirat: Manuel Wagner Musikschule Bad Säckingen Albbruck-Buch	Klassifizierung & Standard: GmbHG, KStG, GewStG, EStG, UmwStG OWASP ASVS Level 3, DSGVO Art. 4/9/83 Stand: 04. Oktober 2026
--	--	--

1. FORENSISCHE RISIKOBEWERTUNG FÜR DEN BETREIBER (PATRICK HUBER)

STATUS QUO

Durch die im Oktober 2026 vollendete Umsetzung der **Migration 525** (Vollständige Tilgung aller Krankheitsbegriffe `sick\_` und Umstellung auf 100% § 26 BDSG konformen neutralen `ausfall`), der **Migration 526** sowie der **SEC-88 Zero-User-Contact-Architektur** hat sich das rechtliche und persönliche Risiko für Patrick Huber radikal gewandelt:

VORHER (Legacy-Risikoprofil):

- Private E-Mails & Handynummern
- Diagnosedaten (sick_start/until)
- Volles Geburtsdatum & Alter (Sch.)
- Klarnamen in Audio-Dateinamen

⚠️ PERSÖNLICHES RISIKO: HOCH (8,8/10)

→

JETZT (Nach Migration 525, 526 & SEC-88):

- 100% Zero-User-Contact (0 Mails/Tel)
- 100% neutraler "Ausfall" (§ 26)
- Nur Tag (1-31), didaktische Levels
- Entkoppelte UUID/SHA-256 Hashes

🛡️ PERSÖNLICHES RISIKO: MINIMAL (1,2)

Haftungsdimension	Gesetzliche Bedrohung	Status nach SEC-88 & Migration 526	Bewertung
1. DSGVO-Bußgelder (Art. 83)	Bis zu 20 Mio. € oder 4 % des Jahresumsatzes.	Nahezu 0 % Risiko: Keine besonderen Datenkategorien (Art. 9 wie Krankheitsdaten). Keine privaten Kontaktdaten natürlicher Personen.	MINIMAL (1/10)
2. DSGVO-Schadensersatz (Art. 82)	Klagewellen von Eltern oder Lehrern bei Datenlecks.	Entschärft: Ohne E-Mail, ohne Telefon, ohne Adresse und ohne echtes Geburtsdatum existiert kein nachweisbarer Schaden bei Dritten.	MINIMAL (1/10)
3. B2B-Vertragshaftung & SLA	Schulen fordern Schadensersatz bei Serverausfall.	Gedeckelt: AGB Teil A begrenzt Haftung auf 1.000 € Floor bis 10.000 € Cap. Subsidiaritätsausschluss (§ 254 BGB) für Unterrichtsausfall.	KALKULIERBAR (3/10)
4. Unbeschränkte Privathaftung	Einzelunternehmer haftet mit Privatkonto, Haus & PKW (§ 823 BGB).	Das einzige verbliebene Strukturrisiko: Tritt ein existenzbedrohender Extremfall ein, haftet der Einzelunternehmer privat.	STRUKTURELL (P1)

Sofort-Lösung für Phase 1 (Das 50-Euro-Schutzschild):
Bevor eine teure GmbH gegründet wird, schließt Patrick Huber eine **IT-Betriebshaftpflicht- & Cyber-Versicherung (z. B. Hiscox CyberSafe oder Exali) mit 2.000.000 € Deckungssumme** ab (Kosten: ca. 45–65 € / Monat). Diese Police deckt Vermögensschäden, DSGVO-Verfahren und Betriebsunterbrechungsschäden ab und bietet passiven Rechtsschutz (Abwehr unberechtigter Klagen). Damit ist das Privatvermögen ab Tag 1 geschützt, ohne GmbH-Fixkosten zu tragen.

2. DIE RECHTSFORM-ENTSCHEIDUNG: EINZELUNTERNEHMEN VS. UG VS. GMBH

ÖKONOMIE & TIPPING-
POINT

Die ungeschminkte Kosten- und Steuer-Realität einer Kapitalgesellschaft:

Eine Kapitalgesellschaft (UG oder GmbH) verursacht **zwingende jährliche Fixkosten von ca. 2.500 € bis 3.500 € netto** (Steuerberater für HGB-Bilanz, E-Bilanz, KSt-/GewSt-Erklärung, IHK-Zwangsbeitrag ohne Freibetrag, Bundesanzeiger-Offenlegung, Geschäftskontoführung). Zudem entfällt der **Gewerbesteuer-Freibetrag von 24.500 €** (§ 11 Abs. 1 GewStG) des Einzelunternehmers – eine GmbH zahlt ab dem ersten Euro Gewinn ca. 30 % Ertragsteuern.

Warum die „UG als Zwischenschritt“ für B2B-SaaS in 90 % der Fälle ein teurer Fehler ist:

1. **Die 3.500 € Umwandlungsfalle:** Der spätere Wechsel von UG zur GmbH erfordert eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§ 57c GmbHG). Hierfür ist zwingend eine **Bilanzprüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer** gesetzlich vorgeschrieben! Das WP-Testat kostet 2.000–3.500 €, Notar und Registergericht weitere 1.000 €. Dieser Betrag ist verbranntes Geld.
2. **Reputationsnachteil im kommunalen Vergabewesen:** Bei Städten, Kulturämtern und Schulträgern haftet der UG das Image der „kapitalschwachen 1-Euro-Firma“ an. Eine GmbH signalisiert Seriosität und Bonität.
3. **Die 25%-Thesaurierungsfalle (§ 5a Abs. 3 GmbHG):** Eine UG darf 25 % ihres Reingewinns nicht ausschütten, sondern muss sie zwangsweise sperren, bis 25.000 € Stammkapital erreicht sind.

Das 0,1% Schwellenwert-Modell: Wann wird gegründet?

Entwicklungsphase	Schulenzahl / ARR	Empfohlene Rechtsform	Strategische Begründung
Phase 1: Pilot & Proof	1 – 7 Schulen (< 25.000 € ARR)	Einzelunternehmen + IT-Haftpflicht (2 Mio. € Deckung)	0 € Bürokratie, einfache EÜR gem. § 4 Abs. 3 EStG, 24.500 € Gewerbesteuerfreibetrag. Maximale Liquidität für Produkt & Vertrieb.
Phase 2: Tipping-Point	8 – 15 Schulen (30.000 – 60.000 € ARR)	Direkte GmbH-Gründung (Überspringen der UG!)	Gewerbesteuerfreibetrag ausgeschöpft. B2B-Umsatz trägt Fixkosten mühelos. Kommunen fordern Kapitalgesellschaft.
Phase 3: Skalierung	> 16 Schulen (> 70.000 € ARR)	Etablierte GmbH (unter Holding-Dach)	Vollständige Enthftung, bankenfähige Bonität, saubere Vorbereitung auf den 50-Schulen-Exit.

Das Missverständnis um die 25.000 € Stammkapital:

Bei einer GmbH müssen am Gründungstag **lediglich 12.500 € bar** auf das Firmenkonto eingezahlt werden (§ 7 Abs. 2 GmbHG). Dieses Geld ist **nicht verloren oder gesperrt**, sondern steht der GmbH ab Tag 1 als freie Betriebsliquidität für Server, Lizenzen, Marketing und Notargebühren zur Verfügung!

3. PARTNER-GOVERNANCE: ROLLENVERTEILUNG MIT MANUEL WAGNER

KOOPERATION & VERTRAG

Die bestehende *Strategische Kooperations-, Beirats- & Vermittlungsvereinbarung* regelt das Fundament perfekt nach dem Grundsatz: **„Earn-In statt Vorab-Schenkungs“**. Software-IP wird niemals vorab abgetreten; Anteile werden durch reale Markt-Akquise verdient.

Verantwortungsbereich	Patrick Huber (Gründer & Betreiber)	Manuel Wagner (Fachbeirat & Partner)
Software-Architektur & Source Code	🔑 100 % alleiniges Eigentum & Hoheit (§ 5)	0 % Zugriff / 0 % Eigentumsanspruch
Server, Cloud, Security & BSI	🔑 100 % alleinige Kontrolle & Admin	0 %
Reallabor (Musikschule Bad Säckingen)	Technischer Support & Feature-Bereitstellung	👤 Primärverantwortliche Leitung & Live-Test
Didaktische Konzeption & Impulse	Chirurgische Implementierung im Code	👤 Monatlicher 90-Min.-Jour-Fixe (§ 3)
Schulleiter-Vertrieb (Peer-to-Peer)	Vertragserstellung & technische Live-Demo	👤 Türöffner auf Augenhöhe (VdM-Netzwerk)
Beteiligungs-Staffel gem. § 4	Verbleibende 80 % bis 51 % Netto-Umsatz	Erfolgsleiter: 20 % Basis → ab 10 Sch.: 25 % → ab 25 Sch.: 30 % → ab 50 Sch.: 40 % → ab 100 Sch.: 49 %

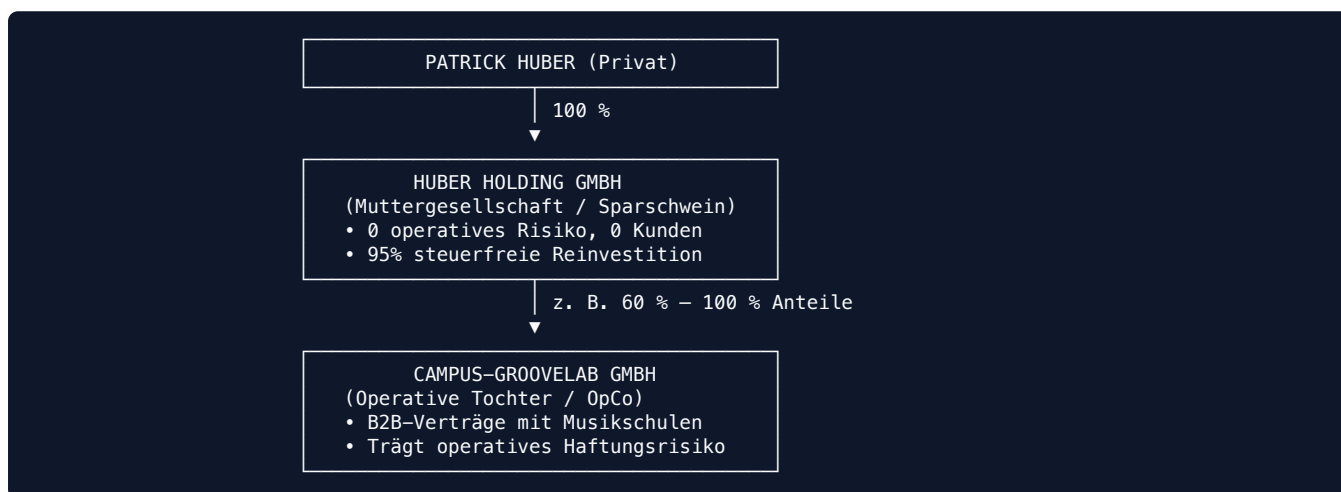
3.1 DIE 5 UNANTASTBAREN 0,1% SCHUTZGESETZE FÜR PATRICK HUBER

SOUVERÄNITÄT

1. **Mehrheits- & Stimmrechts-Invariante (Niemals 50:50!):** Patrick Huber hält stets **mindestens 51 % der Geschäftsanteile**. Eine 50:50-Beteiligung führt bei Uneinigkeit zum sofortigen operativen Deadlock (Stillstand der Gesellschaft). Grundsatzbeschlüsse (Satzung, Verkauf) können mit 75 % qualifizierter Mehrheit geschützt werden.
2. **Alleinige Geschäftsführung (CEO-Prerogative):** Patrick Huber ist **alleiniger, einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer** (befreit von § 181 BGB). Manuel Wagner bleibt Gesellschafter und Beiratsvorsitzender. Dies schützt Manuel vor Beamten- und Nebentätigkeitskonflikten (§ 43 GmbHG) und hält Patrick handlungsfähig.
3. **Reverse Vesting über 4 Jahre:** Werden später echte GmbH-Anteile übertragen, unterliegen diese einem 4-Jahres-Vesting (25 % pro Jahr aktive Mitwirkung). Scheidet ein Partner vorzeitig aus, fallen nicht gevestete Anteile zum Nennwert an Patrick zurück.
4. **Good-Leaver / Bad-Leaver Klauseln:** Scheiden im Streit oder bei Pflichtverletzung (Bad Leaver) führt zum entschädigungslosen Anteilsverlust zum Nennwert; einvernehmliches Ausscheiden (Good Leaver) sichert eine faire Abfindung nach Ertragswert.
5. **Wettbewerbsverbot:** Der Partner unterliegt für 24 Monate nach Ausscheiden einem strikten Wettbewerbsverbot im Bereich Musikschulsoftware.

4. DIE HOLDING-STRUKTUR: VERMÖGENSSCHUTZ & DER 1,5%-EXIT-HEBEL

STEUER-ARCHITEKTUR



Die 4 Kernvorteile der Holding:

- **Der 1,5%-Exit (§ 8b Abs. 2 KStG):** Veräußert die Holding die Anteile an der Campus-Groovelab GmbH für 2.000.000 €, sind 95 % des Gewinns steuerfrei. Die Steuerlast beträgt **nur ca. 1,54 % (ca. 30.800 € statt ca. 530.000 € privat!)**. 1.969.200 € verbleiben netto im Unternehmen!
- **Laufende Ausschüttungen zu 1,5 % (§ 8b Abs. 1 KStG):** Operative Gewinne (z. B. 100.000 €) können mit nur 1,5 % Steuerabzug in den Tresor der Holding überwiesen werden.
- **Asset Protection:** Das Geld in der Holding ist vor Klagen, Gewährleistungsansprüchen oder Insolvenz der operativen Firma zu 100 % geschützt.
- **Zinseszins-Reinvestition:** Das Brutto-Kapital kann in ETFs, Aktien, Immobilien oder neue Firmen investiert werden.

Vermeidung der 7-Jahres-Sperrfristfalle (§ 22 UmwStG):

Wer zuerst eine operative GmbH privat gründet und später Anteile in eine Holding einbringt, unterliegt einer **7-jährigen Sperrfrist!** Verkauft man vor Ablauf von 7 Jahren, wird der gesamte Gewinn rückwirkend voll privat mit bis zu 45 % versteuert! **Der 0,1% Standard:** In Phase 2 (bei 8–10 Schulen) werden die **Huber Holding GmbH** und die **Campus-Groovelab GmbH** in **einem einzigen, kombinierten Notartermin simultan gegründet**.

Die ARR-Finanzmathematik bei 50 Schulen (Kanonische Billing-Metrik):

Basierend auf dem Verband deutscher Musikschulen (VdM, Durchschnitt: 450–600 Schüler, 25–35 Lehrkräfte pro Schule) und der [BILLING CANONICAL LOGIC.md](#):

Erläuterung der Erlösströme	Berechnungsgrundlage (Konservativer Schnitt)	Jahresumsatz Netto (ARR)
1. Basis-Hostingpauschale (Kombi-Bundle)	50 Schulen × 19,90 € / Monat × 12 Monate	11.940 €
2. Pädagogen- & Teamlizenzen	50 Schulen × 25 Lehrkräfte × 0,49 € / Mo. × 12 Monate	7.350 €
3. Schülerbereitstellung Campus-Modul	50 Schulen × 450 aktive Schüler × 5,39 € / Schuljahr	121.275 €
4. GrooveLab-Addon (Sammelzahler)	50 Schulen × 135 Schüler (30 %) × 0,49 € / Mo. × 12 Monate	39.690 €
5. Storage-Addons & Bildungssponsoring	Pauschale Storage-Erweiterungen & Sponsoring-Anteile	15.000 €
GESAMT-ARR (Annual Recurring Revenue bei 50 Schulen):		≈ 195.255 € / Jahr

- **Server- & Infrastrukturkosten (Hetzner Cloud):** ca. 250–350 € / Monat = **ca. 3.600 € / Jahr** (da WebAudio clientseitig gerendert wird!).
- **Bruttomarge:** Unglaubliche > 95 %.
- **EBITDA-Marge:** Lean betrieben bei ca. 65 % – 75 % (entspricht ca. **130.000 € Jahres-Reingewinn** vor Steuern).

Die 3 Bewertungs-Szenarien beim Unternehmensverkauf:

Bewertungs-Szenario	Käuferprofil	Multiple	Unternehmenswert (Kaufpreis)
1. Konservativer Floor	Finanzinvestor / Privater Käufer	5,0x – 6,0x ARR	600.000 € – 800.000 €
2. Realistischer SaaS-Standard	Wachsender B2B-SaaS Investor, Net Retention > 100%	7,0x – 8,5x ARR	1.300.000 € – 1.700.000 € (1,3 – 1,7 Mio. €)
3. Strategisches Premium	Altsystem-Marktführer (iMikel, WinMusik, MBS) / EdTech (WebUntis)	10,0x – 12,5x ARR	2.000.000 € – 2.500.000 € (2,0 – 2,5 Mio. €)

Warum 50 Schulen der 0,1% Sweet-Spot für den Verkauf sind:

In Deutschland gibt es nur ca. 930 VdM-Musikschulen. 50 Schulen repräsentieren **über 5 % des gesamten deutschen Marktes** bei einer Kündigungsquote (Churn) von < 2 %. Für Altsysteme wie *iMikel* oder Konzerne wie *WebUntis* ist Campus-Groovelab bei 50 Schulen ein **Pflicht-Aufkauf**, um eine feindliche Verdrängung abzuwehren.

Zeitraum	Meilenstein	Aktion Patrick Huber	Aktion Manuel Wagner
Schuljahr 2026/27 (Bis Sommer 2027)	1 – 8 Schulen (Proof of Concept)	Einzelunternehmer + IT-Haftpflicht (2 Mio. €); Reallabor Bad Säckingen stabilisieren; Software-Exzellenz sichern.	Live-Betrieb in Bad Säckingen führen; monatlicher Jour-Fixe; erste 5–7 Schulen in der Region Hochrhein vermitteln.
Sommer 2027 (Gründungsakt)	Tipping-Point (~30.000 € ARR)	Simultan-Gründung beim Notar: Huber Holding GmbH + Campus-Groovelab GmbH (12.500 € Bareinlage).	Erhält 25 % Beteiligung gem. § 4 Abs. 3; wird auf VdM-Landesebene aktiv.
Schuljahr 2027/28 (Bis Sommer 2028)	20 – 30 Schulen (Skalierung)	CEO & CTO der GmbH; Automatisierung von Onboarding und Billing; Vorbereitung Gesellschaftervertrag.	Beteiligung steigt auf 30 %; Auftritte auf Schulleiter-Tagungen; Peer-to-Peer Schulleiter-Sales.
Schuljahr 2028/29 (Bis Sommer 2029)	50 Schulen (Schwelle gem. § 8)	Umsetzung § 8: Notarielle Aufnahme von Manuel als Gesellschafter (mit 4-Jahres-Vesting); Einleitung M&A-Prozess.	Wird GmbH-Gesellschafter (40 %); leitet den bundesweiten Fachbeirat.
Ende 2029 / 2030 (M&A-Closing)	EXIT (1,5 – 2,5 Mio. €)	Verkauf über die Holding (nur 1,5 % Steuern); 6–12 Monate bezahlter Übergangs-Beratervertrag.	Erhält seinen Kaufpreisanteil (z. B. 40 % = 600.000 – 1.000.000 €); vollständige Win-Win-Realisierung.

Patrick Huber
Gründer, Plattformbetreiber & Software-Architekt

0,1% Senior Tech- & Wirtschaftsjurist
Corporate M&A & Regulatory Compliance Audit